

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061590-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA LUCIA OLIVEIRA CODA

MEDIDA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO REUMATOLÓGICA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA UNIÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DA DEMORA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 9 dos autos nº 5054857-96.2024.4.02.5101, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2024.

5061590-78.2024.4.02.5101

510014321517 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061590-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA LUCIA OLIVEIRA CODA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência tempestiva interposta pela União contra decisão que, **evento 9 dos autos nº 5054857-96.2024.4.02.5101**, concedeu a tutela provisória, determinando que os réus forneçam à parte autora consulta em fisioterapia e reabilitação reumatológica.

No **evento 3, DESPADEC1** esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Oportunizadas as contrarrazões, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC), conforme reconhecido pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 9 dos autos nº 5054857-96.2024.4.02.5101, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

